

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO APLICADOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ARTS. 33 A 39 DA LEI 14.133/2021

1. Introdução

Nesta aula vamos discutirmos os **critérios de julgamento na licitação**, que são os **tipos de licitação**. No capítulo anterior, abordamos as modalidades de licitação e as diferentes espécies existentes. Agora, vamos nos aprofundar nos tipos de licitação, que determinam os critérios de julgamento.



Tome nota!

Um dos propósitos da licitação é **selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública**.

E é exatamente isso que os critérios de julgamento buscam: identificar qual proposta é mais vantajosa para o Estado. Em alguns casos, essa vantagem pode ser determinada pelo menor preço.

No entanto, em outras situações, pode ser a proposta com o preço mais alto, como em um leilão, ou até mesmo a que apresente uma melhor técnica, dependendo do contexto. Portanto, há diversos critérios, mas todos têm o mesmo objetivo: selecionar a proposta mais vantajosa.

No Artigo 33, encontramos uma lista dos tipos de licitação, que incluem: **menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance em leilão e maior retorno econômico**.



Vamos nos concentrar nos pontos mais relevantes deste tópico, do artigo 33 ao 39, que geralmente são mais abordados em provas.

Destacaremos as características principais de cada um desses tipos de licitação e critérios de julgamento. É importante notar que, na antiga lei de licitações, a Lei 8666/93, havia apenas quatro critérios de julgamento. Agora, temos seis, o que significa que foram **adicionados dois novos critérios: maior desconto e maior retorno econômico**.

Além disso, houve uma pequena mudança na nomenclatura; antes era "melhor técnica", agora é "melhor técnica **ou conteúdo artístico**". Outro ponto é que na antiga Lei 8666/93 mencionava-se apenas "maior lance ou oferta", agora especifica-se "maior lance **no caso de leilão**".



Atenção para as alterações da nova Lei, sinalizadas em laranja, que tendem a ser muito cobradas em prova!

Tipos de Licitação



Confira o Art. 33 da Lei 14.133/21:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

- I - **menor preço**;
- II - **maior desconto**;
- III - **melhor técnica ou conteúdo artístico**;
- IV - **técnica e preço**;
- V - **maior lance, no caso de leilão**;
- VI - **maior retorno econômico**.

2) Menor Dispêndio

Antes de falar de cada um dos critérios vamos analisar um ponto importante, que abrange os **critérios de menor preço, maior desconto e da técnica e preço**.

Confira o Art. 34 da Lei 14.133/21:

Art. 34. O julgamento por **menor preço ou maior desconto** e, quando couber, **por técnica e preço** considerará o **menor dispêndio** para a Administração, atendidos os **parâmetros mínimos de qualidade** definidos no edital de licitação.

§ 1º Os **custos indiretos**, relacionados com as **despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental** do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o **preço global fixado no edital** de licitação, e o **desconto será estendido aos eventuais termos aditivos**.

O artigo 34 estabelece que, ao julgar por menor preço ou maior desconto, e quando aplicável, por técnica e preço, deve-se considerar o **menor dispêndio para a administração pública**, desde que atendidos os **parâmetros mínimos de qualidade** definidos no edital de licitação.

Estes três critérios de julgamento devem levar em conta o menor dispêndio, ou seja, a **menor saída de recursos para o Estado**. Isso significa que, tanto no caso de menor preço quanto de maior desconto, e também na técnica e preço, quando for o caso, a proposta escolhida deve acarretar o menor custo para a administração pública, respeitando os parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos no edital.



Importante!

É importante destacar que, quando se fala em menor dispêndio, **não se refere apenas ao valor nominal das propostas, mas também ao custo-benefício geral.**

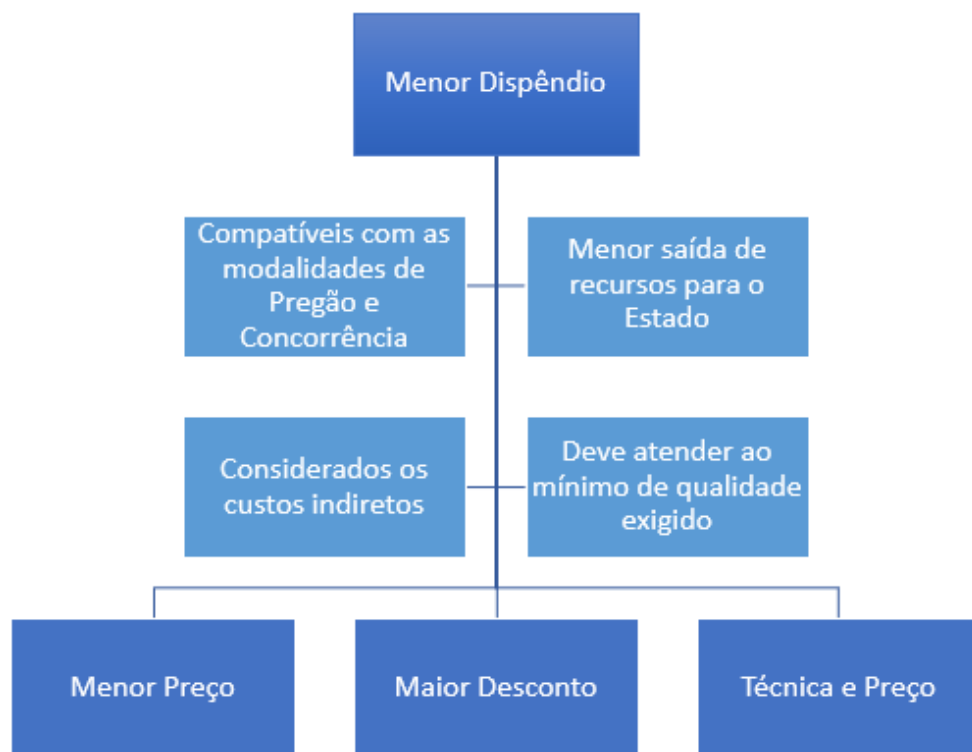
Além do valor real, **devem ser considerados os custos indiretos**, conforme estabelece a lei. Estes custos indiretos podem incluir aspectos como manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, bem como outros custos relacionados ao ciclo de vida do produto ou serviço.

Por exemplo, ao adquirir uma frota de veículos, a administração pública deve analisar não apenas o valor das propostas, mas também os custos indiretos associados, como os de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental de cada veículo. **Todos esses fatores devem ser levados em consideração para determinar qual proposta resultará no menor dispêndio** para a administração pública.



Importante!

Portanto, além do valor nominal, os **custos indiretos** também podem influenciar na seleção da proposta mais vantajosa.



Vamos seguir explorando as características principais de cada um desses critérios de julgamento.

3) Menor Preço

De acordo com a nossa legislação, o critério de menor preço é aquele em que a administração pública **considerará como vencedora a proposta que atender aos requisitos mínimos definidos no edital e apresentar o menor preço**. Esse é o padrão, a regra pela qual a administração pública realiza suas licitações: selecionar a proposta de menor preço.

Por exemplo, ao adquirir veículos, a administração escolherá o veículo mais barato, aquele que representa o menor custo para a administração. Da mesma forma, ao comprar carteiras escolares para as escolas municipais, a administração irá considerar como vencedora a proposta que oferecer o menor preço.

No entanto, **durante a fase de habilitação**, será **verificado se a proposta** de menor preço **atende a todos os requisitos** definidos no edital.



Fique ligado!

O critério de menor preço é utilizado quando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração determina que o licitante vencedor será aquele que oferecer a proposta conforme as especificações exigidas e com o **menor preço, desde que respeite os requisitos mínimos estabelecidos** pela administração pública para o objeto da licitação.

Vamos considerar um exemplo prático de licitação por tipo de menor preço: Imagine que uma prefeitura precisa adquirir materiais de escritório para abastecer suas repartições. Eles decidem lançar uma licitação para comprar papel sulfite. Várias empresas participam do processo licitatório, apresentando suas propostas de preços para

fornecer o papel.

- A empresa A oferece o valor de R\$ 20,00 por resma de papel sulfite.
- A empresa B oferece o valor de R\$ 21,00 por resma de papel sulfite.
- A empresa C oferece o valor de R\$ 19,50 por resma de papel sulfite.

Nesse caso, de acordo com o critério de menor preço, a empresa C apresentou a proposta mais vantajosa para a administração pública, pois ofereceu o menor preço por resma de papel sulfite. Portanto, a empresa C seria a vencedora da licitação e seria contratada para fornecer o papel sulfite à prefeitura.

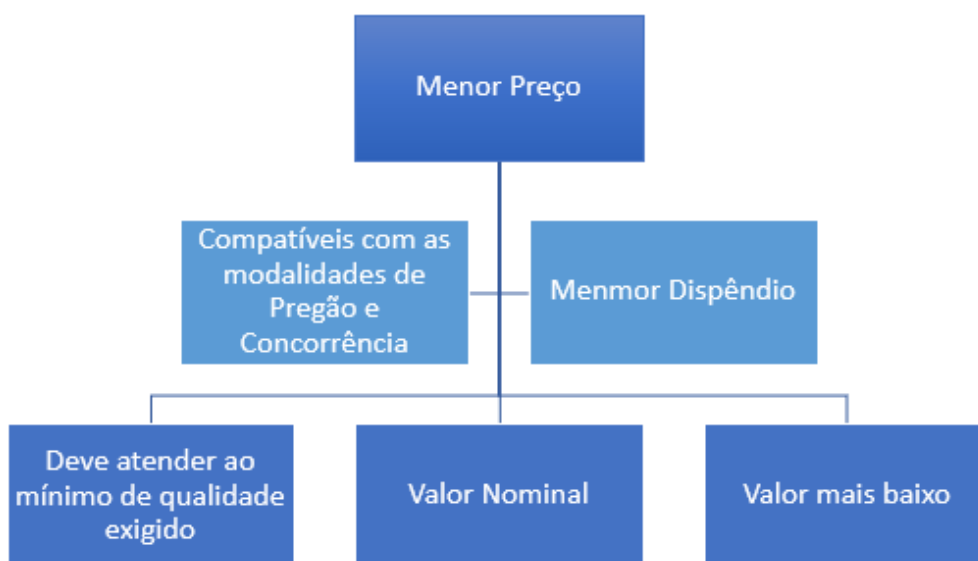
Vamos agora considerar um exemplo prático de licitação por tipo de menor preço, levando em conta não apenas o valor nominal das propostas, mas também o custo-benefício geral e os custos indiretos associados ao ciclo de vida do produto: Suponha que uma prefeitura esteja interessada em adquirir veículos para sua frota de transporte urbano. Eles precisam de veículos que sejam econômicos, duráveis e tenham baixo impacto ambiental, além de um preço acessível inicialmente.

Várias empresas participam do processo licitatório, oferecendo diferentes modelos de veículos. Além do preço de compra inicial, a prefeitura solicita que as empresas forneçam informações detalhadas sobre os custos de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental ao longo do ciclo de vida dos veículos.

- A empresa A oferece um modelo de veículo com um preço de compra inicial de R\$ 50.000,00. No entanto, ela também fornece dados detalhados mostrando que seus veículos têm baixos custos de manutenção, são altamente eficientes em termos de consumo de combustível, têm uma longa vida útil e produzem menos emissões poluentes em comparação com outros modelos disponíveis no mercado.
- A empresa B oferece um modelo de veículo com um preço de compra inicial um pouco mais baixo, de R\$ 48.000,00. No entanto, seus veículos têm custos de manutenção mais altos, consomem mais combustível, têm uma vida útil mais curta e produzem mais emissões poluentes ao longo do tempo.

Nesse caso, mesmo que o preço de compra inicial do veículo da empresa B seja menor, a prefeitura pode considerar que o modelo oferecido pela empresa A é mais vantajoso a longo prazo, devido aos menores custos de manutenção, maior eficiência de combustível, maior durabilidade e menor impacto ambiental.

Portanto, mesmo que o preço inicial seja um pouco mais alto, a prefeitura pode optar por selecionar o modelo da empresa A com base em uma análise mais abrangente do custo-benefício e dos custos indiretos associados ao ciclo de vida do produto. Essa decisão visa garantir o menor dispêndio para a administração pública ao longo do tempo.



4) Maior Desconto

Vamos abordar agora o critério do **maior desconto**, que é uma **novidade** introduzida na nova lei de licitações. O maior desconto é bastante semelhante ao critério de menor preço, mas com um modo de julgamento diferente.

Para ilustrar, vamos considerar um exemplo: a administração pública decide comprar carros e estabelece um valor de referência de R\$ 40.000,00 no edital da licitação. Neste caso, o critério de julgamento será o maior desconto. **Os licitantes então oferecem descontos sobre esse valor de referência:**

- Empresa A oferece um desconto de 5%
- Empresa B oferece um desconto de 7%
- Empresa C oferece um desconto de 3%

O licitante que ofereceu o maior desconto, nesse caso, foi o que ofereceu 7%. Assim, o carro será adquirido pela administração pública pelo valor de R\$ 37.200,00, com base no desconto oferecido pelo licitante. Isso acontece porque, quanto maior o desconto oferecido, menor será o preço final do produto ou serviço. Portanto, mesmo que o preço inicial seja estabelecido como um valor de referência, o vencedor da licitação será aquele que oferecer o maior desconto sobre esse valor.



Fique ligado!

Na prática, o critério do maior desconto é muito similar ao critério de menor preço. No entanto, **o modo de julgamento é realizado com base em um valor de referência**, sendo selecionado o licitante que oferecer o maior desconto em relação a esse valor.

Esse critério é frequentemente utilizado em situações como a contratação de leiloeiros oficiais, onde o licitante que oferecer o maior desconto sobre uma comissão pré-determinada será o vencedor.

Uma observação é sobre o valor de referência utilizado no julgamento pelo critério do maior desconto. De acordo com a lei, esse **valor de referência é um preço global fixado no edital** de licitação.



Importante!

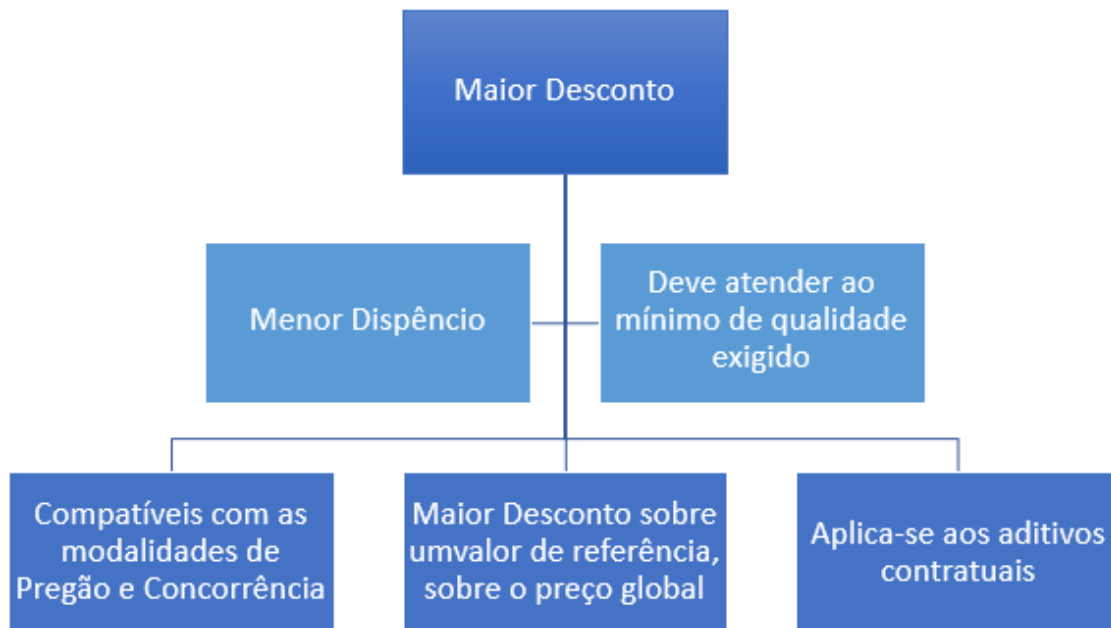
É importante ter bastante atenção aqui. Quando menciono "preço global", significa que **não** estamos considerando preços unitários.

Por exemplo, se a administração pública estiver realizando uma licitação para uma lista de materiais, o valor de referência **não será** o preço de cada unidade ou item dessa lista no edital de licitação. Em vez disso, **o valor de referência deve ser um montante global, abrangendo todos os itens da licitação**.

Portanto, ao aplicar o critério do maior desconto, **é esse valor global que será utilizado como base para calcular o desconto**. Essa observação é crucial para garantir que o processo de licitação seja conduzido de forma correta e transparente.

Além disso, é essencial destacar que **os descontos concedidos devem ser estendidos aos eventuais termos aditivos do contrato**, ou seja, caso haja aditivos para prorrogação de prazo ou ampliação do objeto, o desconto oferecido inicialmente também será aplicado a esses termos aditivos. Se, por exemplo, aumentar a quantidade de produto adquirido, proporcionalmente, aumentará o valor

Portanto, o critério do maior desconto representa uma inovação na nova lei de licitações, proporcionando uma abordagem diferente para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.



5) Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico

Vamos discutir agora um pouco sobre o critério de julgamento da melhor técnica ou conteúdo artístico.

Confira o Art. 35 da Lei 14.133/21:

Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará **exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes**, e o **edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída** aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de **natureza técnica, científica ou artística**.

Esse critério, embora já conhecido na lei anterior, apresenta algumas diferenças na nova legislação. Antes de tudo, é importante ressaltar que na antiga lei de licitações, a modalidade de melhor técnica não se aplicava a concursos, ao contrário da **nova lei, que permite sua utilização tanto em concursos quanto em concorrências**.

Essa modalidade pode ser empregada para a contratação de projetos e trabalhos de natureza **técnica, científica ou artística**. Um ponto crucial a ser observado é que, segundo a legislação, o julgamento pela melhor técnica ou conteúdo artístico considera **exclusivamente** as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes.



Fique ligado!

Isso significa que **não se leva em conta as propostas disponíveis no mercado além das apresentadas no certame**. A administração pública deve ser objetiva nesse processo e analisar **apenas o que foi apresentado**

pelos participantes.

A escolha da proposta na melhor técnica ou conteúdo artístico deve ser **objetiva**, embora esse critério possa trazer uma dose maior de subjetividade devido à natureza mais abstrata da técnica.

Para garantir a objetividade, é essencial que o edital defina de forma detalhada e clara o que será considerado como a melhor técnica para o serviço em questão. Dessa forma, o edital dessa modalidade de licitação deve ser mais minucioso, **especificando criteriosamente os itens a serem avaliados**.

Por fim, é **responsabilidade do órgão** responsável pela licitação definir qual será o **prêmio ou a remuneração para o vencedor** desse processo. É fundamental que todas essas diretrizes sejam seguidas para assegurar a transparência e a lisura do processo licitatório.

Vamos considerar um exemplo prático de como o critério de julgamento da melhor técnica ou conteúdo artístico pode ser aplicado em uma licitação. Suponha que uma prefeitura esteja buscando contratar uma empresa para elaborar o projeto arquitetônico de um novo centro cultural na cidade. Nesse caso, a prefeitura pode optar por utilizar o critério da melhor técnica ou conteúdo artístico para selecionar a proposta mais vantajosa.

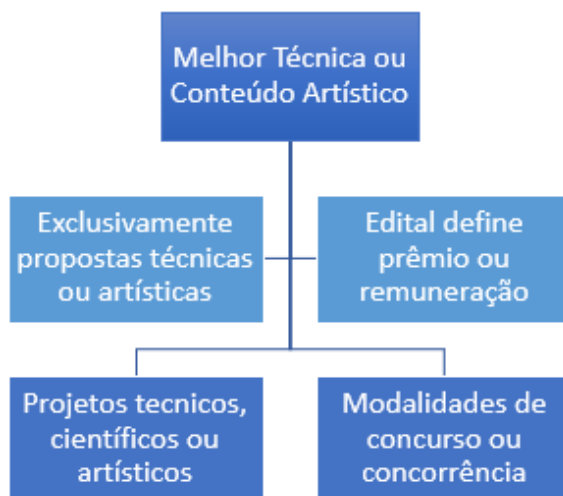
No edital de licitação, serão estabelecidos os requisitos e critérios que serão considerados para avaliar as propostas técnicas dos licitantes. Isso pode incluir a experiência da empresa na elaboração de projetos similares, a qualidade técnica do projeto proposto, a criatividade e inovação na concepção arquitetônica, entre outros aspectos relevantes para o sucesso do empreendimento.

Os licitantes interessados em participar da concorrência apresentarão suas propostas, contendo detalhes do projeto arquitetônico que pretendem desenvolver para o centro cultural. A comissão de avaliação, designada pela prefeitura, analisará cada proposta com base nos critérios estabelecidos no edital.

Ao avaliar as propostas, a comissão levará em consideração não apenas aspectos técnicos, como a viabilidade do projeto e a qualidade da execução, mas também o potencial artístico e a originalidade da concepção arquitetônica. Serão priorizadas as propostas que melhor atenderem aos requisitos estabelecidos e que apresentarem uma combinação equilibrada de qualidade técnica e expressão artística.

Após a análise de todas as propostas, a comissão de avaliação selecionará aquela que considerar mais adequada e vantajosa para a administração pública. O licitante cuja proposta for escolhida será contratado para desenvolver o projeto arquitetônico do centro cultural, recebendo a remuneração definida no edital.

Dessa forma, o critério de julgamento da melhor técnica ou conteúdo artístico permite que a administração pública escolha não apenas a proposta mais barata, mas aquela que oferece a melhor combinação de qualidade técnica e valor artístico para o projeto em questão.



6) Técnica e Preço

No critério de julgamento técnica e preço, a abordagem é um pouco diferente. Enquanto na melhor técnica o foco é exclusivamente na qualidade técnica ou artística da proposta, na técnica e preço, **tanto a técnica quanto o preço são levados em consideração.**

Isso significa que o edital precisa ser muito bem elaborado e detalhado para **definir claramente quais são os critérios técnicos e quais são os critérios de preço que serão ponderados.**

Confira o Art. 36 da Lei 14.133/21:

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a **maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.**

§ 1º O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, **na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.**

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em regulamento.

Nesse tipo de julgamento, é essencial que o edital estabeleça de forma clara e objetiva os fatores que serão considerados tanto para avaliar a técnica quanto para avaliar o preço das propostas dos licitantes.

Por exemplo, podem ser definidos pontos para critérios técnicos, como experiência anterior ou certificações relevantes, e pontos para critérios de preço, como valor total da proposta.

A legislação estabelece que a pontuação atribuída aos critérios técnicos **não pode ultrapassar 70% do julgamento total**. Isso significa que, no máximo, 70% da pontuação total será destinada aos critérios técnicos, enquanto os **30% restantes serão para os critérios de preço.**

Por exemplo, se uma proposta técnica receber uma pontuação máxima de 10 pontos, os critérios técnicos juntos não poderão ultrapassar 70% desse valor, ou seja, 7 pontos.

Essa divisão entre critérios técnicos e de preço permite que a administração pública avalie de forma equilibrada tanto a qualidade técnica das propostas quanto o custo envolvido. Dessa forma, é garantido que a escolha da proposta mais vantajosa leve em consideração não apenas a qualidade técnica, mas também a relação custo-benefício para a administração pública.

Confira o Art. 37 e 38 da Lei 14.133/21:

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 (três) membros e poderá ser composta de:

I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública;

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

§ 2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do caput do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o julgamento será por: (Vide Decreto nº 12.807, de 2025) Vigência I - melhor técnica; ou

I - melhor técnica; ou

II - técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração da proposta técnica.”

Art. 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente.

Para exemplo, vamos considerar uma licitação para contratação de uma empresa para realizar um projeto de construção civil para uma nova escola municipal. Neste caso, o critério de julgamento será técnica e preço.

- Critérios Técnicos:

- Experiência anterior em projetos similares: Os licitantes podem receber pontos com base em sua experiência prévia na execução de projetos de construção de escolas municipais ou projetos similares.
- Qualificação da equipe técnica: Serão atribuídos pontos de acordo com a qualificação e experiência dos profissionais que compõem a equipe técnica proposta pelo licitante.
- Metodologia de execução do projeto: A forma como o licitante planeja executar o projeto, incluindo prazos, etapas de execução e detalhes do plano de trabalho, será avaliada e pontuada.

- Critérios de Preço:

- Valor total da proposta: O valor total oferecido pelo licitante para realizar o projeto será considerado como parte do critério de preço. Propostas com valores mais baixos receberão mais pontos nesta categoria.

Suponhamos que o edital defina que os critérios técnicos representem 70% da pontuação total e os critérios de preço os 30% restantes.

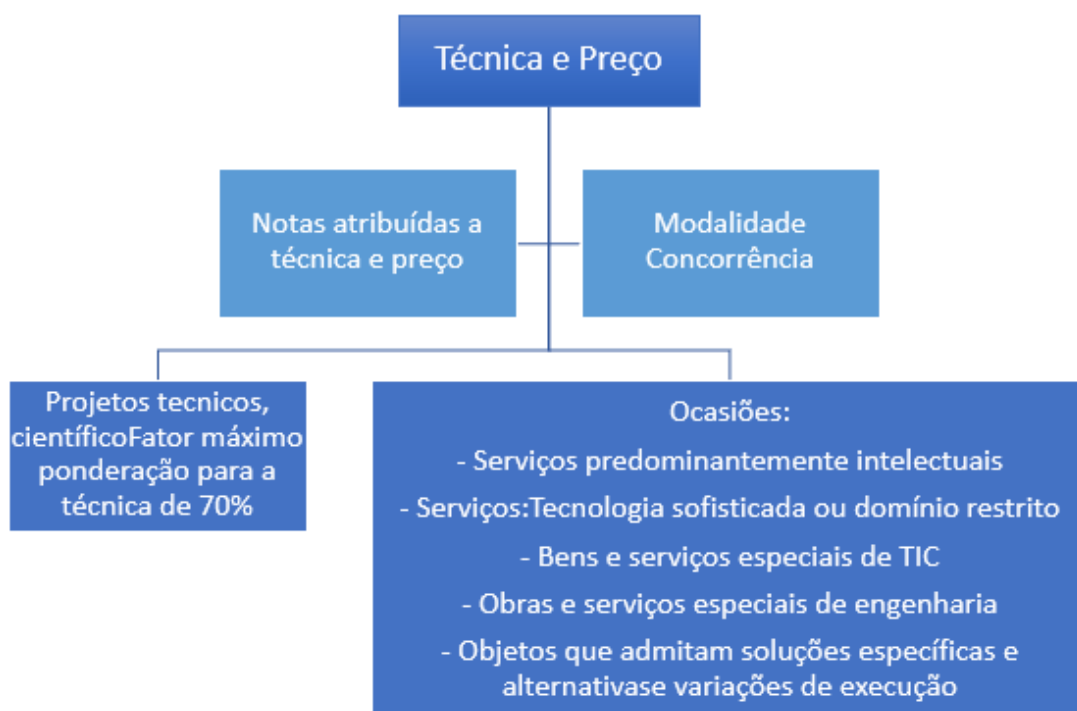
- Empresa A: Apresenta uma proposta técnica muito sólida, com uma equipe altamente qualificada e uma metodologia de execução bem detalhada. Seu preço total é um pouco mais alto.

- Empresa B: Sua proposta técnica é satisfatória, mas não tão detalhada quanto a da Empresa A. No entanto, seu preço total é significativamente mais baixo.

Nesse cenário, a comissão de licitação atribuiria pontos com base nos critérios técnicos e de preço para cada empresa. A Empresa A receberia uma pontuação mais alta nos critérios técnicos, enquanto a Empresa B receberia mais pontos no critério de preço devido ao seu valor total mais baixo.

Ao final, a pontuação de ambas as empresas seria ponderada de acordo com os pesos definidos no edital (70% para critérios técnicos e 30% para critérios de preço), e a empresa com a pontuação mais alta seria selecionada como a vencedora da licitação.

Este processo permite que a administração pública escolha a proposta que oferece o melhor equilíbrio entre qualidade técnica e preço, garantindo a melhor relação custo-benefício para a realização do projeto da escola municipal.



Fique ligado!

Observação: Com relação ao § 2º, os valores são atualizados anualmente, através do decreto citado.

7) Maior Lance, no Caso do Leilão

O **critério do maior lance é exclusivo para o leilão**, conforme estabelece a lei. Esta repetição é salientada devido à importância dessa distinção: **apenas no leilão se utiliza o critério do maior lance, não sendo aplicável a nenhuma outra modalidade licitatória.**

Isso ocorre porque o maior lance é utilizado para **alienar bens ou conceder diretamente o uso de algo**. Quando a administração deseja obter um valor em troca da alienação ou concessão de um bem, utiliza o leilão como forma de julgamento.



Tome nota!

É fundamental compreender que **o maior lance é exclusivo para o leilão**, o qual é destinado à **alienação de bens ou à concessão direta de uso**.

De acordo com a nova lei de licitações, **não é mais permitido** alienar por meio de concorrência; o leilão torna-se a única opção viável para esse propósito. Essa clareza na legislação visa assegurar a adequada aplicação dos critérios de julgamento e a correta condução dos processos licitatórios.

Para exemplo, suponha que uma prefeitura municipal decida alienar um terreno público por meio de um leilão. O terreno possui uma área total de 1000 metros quadrados e está localizado em uma região comercial valorizada da cidade. A prefeitura estabelece que o critério de julgamento será o maior lance oferecido pelos licitantes interessados.

A partir disso, anuncia-se o leilão, e diversos participantes se apresentam para dar seus lances. Durante o evento do leilão, os licitantes começam a oferecer seus valores para adquirir o terreno. Os lances são feitos de forma competitiva, com cada participante tentando superar o lance anterior.

- Licitante A oferece um lance inicial de R\$ 50.000,00.
- Licitante B eleva o lance para R\$ 60.000,00.
- Licitante C supera com um lance de R\$ 70.000,00.
- Licitante D oferece um lance de R\$ 80.000,00.
- Licitante E apresenta o maior lance até o momento, oferecendo R\$ 85.000,00.

Nesse cenário, o licitante E é considerado o vencedor do leilão, pois ofereceu o maior lance. Portanto, ele será o responsável por adquirir o terreno público pelo valor de R\$ 85.000,00, conforme estabelecido no critério de julgamento por maior lance.



8) Maior Retorno Econômico

Para concluir, vamos abordar o critério de maior retorno econômico, que é uma **novidade nos processos de licitação**. Este critério visa **proporcionar economia em despesas correntes para a administração pública**. Basicamente, **quando a administração deseja reduzir custos, ela recorre ao critério de maior retorno econômico**.

A legislação estabelece que esse critério é **exclusivo para a celebração de contrato de eficiência**, que é um contrato cujo objetivo é fornecer um serviço ou produto que proporcione **economia** ao contratante. **Essa economia é medida em termos de redução de despesas correntes**.

O contrato de eficiência é **remunerado com base em um percentual da economia** gerada para o contratante. Ou seja, a empresa contratada para fornecer o serviço ou produto recebe uma remuneração proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Para exemplificar, considere o caso de um órgão público que deseja reduzir seus gastos com energia elétrica. Ele pode lançar uma licitação com base no critério de maior retorno econômico para contratar uma empresa que ofereça soluções de energia mais eficientes e econômicas. A empresa contratada seria remunerada com base na economia efetiva obtida pelo órgão público na redução de sua conta de energia.

Essa é uma forma de incentivar a busca por soluções que proporcionem economia para a administração pública, ao mesmo tempo em que garante que as empresas contratadas sejam recompensadas de acordo com os resultados alcançados.

Para entendermos o critério de julgamento por maior retorno econômico em licitações, vamos explorar esse exemplo prático: Suponhamos que um órgão público esteja buscando reduzir seus gastos com energia elétrica e decida realizar uma licitação com base no critério de maior retorno econômico. Nesse caso, a administração pública está objetivando economizar em despesas correntes.

O órgão público atualmente paga uma média de R\$ 10.000,00 por mês em contas de energia elétrica para a concessionária local. Em busca de alternativas mais econômicas e sustentáveis, decide realizar uma licitação para contratar uma empresa que ofereça energia limpa a um custo reduzido.

Durante o processo licitatório, as empresas interessadas apresentam suas propostas, destacando o percentual de economia que podem proporcionar em relação ao valor atual pago pelo órgão público à concessionária de energia elétrica. Por exemplo:

- Empresa A oferece uma economia de 20% na conta de energia.
- Empresa B propõe uma economia de 30%.
- Empresa C oferece uma economia de 15%.

Nesse cenário, a empresa B é a que apresenta o maior retorno econômico, com uma proposta de redução de 30% na conta de energia. Isso significa que, se contratada, o órgão público passaria a pagar apenas R\$ 7.000,00 por mês pela energia fornecida pela empresa B, em vez dos R\$ 10.000,00 pagos à concessionária.

Essa economia de 30% representa o maior retorno econômico para a administração pública, conforme estabelecido no critério de julgamento por maior retorno econômico. O contrato seria então celebrado com a empresa que ofereceu a maior economia, e sua remuneração seria baseada em um percentual da economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Esse exemplo ilustra como o critério de maior retorno econômico funciona em uma licitação, visando proporcionar economia para a administração pública em despesas correntes, como no caso do consumo de energia elétrica.



Confira o Art. 39 da Lei 14.133/21:

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão:

I - proposta de trabalho, que deverá contemplar:

- a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento;
- b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária;

II - proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.

§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado.

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1771446

SELECON - 2021 - Controlador Interno (CM Cuiabá)

Na modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, segundo a nova Lei de Licitações, os critérios de julgamento a serem utilizados, além do de menor preço serão os seguintes:

- A) melhor técnica; técnica e preço; maior retorno econômico e maior lance ou oferta
- B) maior lance ou oferta; retorno econômico; técnica ou conteúdo artístico satisfatório
- C) maior lance ou oferta; maior retorno econômico; melhor técnica ou conteúdo artístico
- D) melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e preço; maior retorno econômico e maior desconto

GABARITO: LETRA D.

A questão versa sobre a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece a Nova Lei de Licitações e Contratos. Nesse contexto, de acordo com a Lei nº 14.133/21 - Nova Lei de Licitações e Contratos, os tipos de licitação passam a ser chamados de critérios de julgamento e estão elencados no art. 33, e incisos, da Nova Lei:

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

- I - menor preço;
- II - maior desconto;
- III - **melhor técnica ou conteúdo artístico;**
- IV - técnica e preço;
- V - **maior lance, no caso de leilão;**
- VI - **maior retorno econômico.**

Detalhe: De acordo com a **legislação anterior**, são tipos de licitação Melhor Técnica, Técnica e Preço, Menor Preço e Maior Lance ou Oferta, mas isso foi alterado com a nova Lei 14.133/21, portanto, muito cuidado com provas que tentam te confundir!

Assim, como, dentre as alternativas, somente são tipos de licitação maior lance ou oferta, maior retorno econômico; melhor técnica ou conteúdo artístico, **gabarito LETRA D.**

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
